

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 142/2530

นายจิตติวัฒน์ กาญจนสาโรช

โจทก์

นายโตเม้ง แซ่ตั้ง กับพวก

จำเลย

นายโตเม้ง แซ่ตั้ง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวสมณา หาญภูมิพานิช ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 90)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 79,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน
2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งนี้ต้นเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยก่อนฟ้อง
ไม่เกิน 101,712.50 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 1

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,86)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่วางหลักประกัน
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 70,73)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเงิน 79,000 บาท(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2524
เป็นเวลาเจ็ดปีมาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเงิน 79,000 บาท(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2524
เป็นเวลาเจ็ดปีมาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ สุภาพโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ